

ORD. ALC. N°: 14/46 /.

- ANT:**
1. ORD. ALC. N° 14/365, de fecha 23.12.2021, de la Municipalidad de Las Condes.
 2. ORD. N° 285, de 01.02.2022, de la Seremi Minvu.
 3. ORD. ALC. N° 14/35, de fecha 07.02.2022, de la Municipalidad de Las Condes.

MAT: Solicita aclaración de Ord. N° 285, de fecha 01.02.2022, de esa Seremi Minvu.

17 FEB 2022

DE: ALCALDE (S) MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

**A: SRA. MANUEL JOSÉ ERRÁZURIZ TAGLE.
SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

Mediante ORD. ALC. N° 14/365, de fecha 23 de diciembre de 2021, la Municipalidad de Las Condes informó que se encontraba en la etapa de exposición pública del proyecto de Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes. Asimismo, adjuntó antecedentes del proyecto para que esa Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo (en adelante e indistintamente "Seremi Minvu") evaluara *"la pertinencia de que se encuentre disponible en el Portal Único de Información"*.

En respuesta a dicho Ord. N° 285, de fecha 1 de febrero de 2022, esa Seremi Minvu informó la normativa de difusión de procesos de planificación urbana, dado el desarrollo de la Modificación N° 11 del Plan Regulador Comunal.

Posteriormente, mediante ORD. ALC. N° 14/35, de fecha 7 de febrero de 2022, la Municipalidad de Las Condes interpuso Recurso de Reposición en contra del ORD. N° 285, antes citado, por las razones indicadas en dicho documento.

Ahora bien, mediante el presente ORD. ALC. la Municipalidad de Las Condes viene en desistirse de su Recurso de Reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de Los Órganos de la Administración del Estado (LBPA), solicitando en su reemplazo, la aclaración del Ord. N° 285, de 2022, antes referido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de dicha ley.

Lo anterior, en atención a los siguientes fundamentos:

1. En primer lugar, cabe señalar, como se dijo anteriormente, que el ORD. ALC. N° 14/365, de 23 de diciembre de 2021, tuvo como objetivo:
 - a) Informar del inicio de la exposición pública del Proyecto de Modificación N° 11, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del DFL N° 458, de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y, el artículo 2.1.11. del D.S. (MINVU) N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC); y,
 - b) Evaluar la pertinencia de que la información referida a la exposición pública de la Modificación N° 11, se incorporase al Portal Único de Información, que administra el MINVU, para que esté a disposición de quien quiera consultarla.
2. Mediante Ord. N° 285, de 2022, esa Seremi Minvu señaló lo siguiente:

"Esta Secretaría Ministerial recibió su presentación citada en el antecedente, mediante la cual, solicita un pronunciamiento, según lo dispuesto en el Artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, acerca de la pertinencia de subir al sitio web de la Municipalidad de Las Condes y al sitio web de esta Secretaría Regional Ministerial los antecedentes: Memoria Explicativa, Texto aprobatorio o resolutivo, Texto refundido y Planos, en el marco del desarrollo de la Imagen Objetivo para la Modificación N° 11 del Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes." [el subrayado es nuestro].

3. En el número precedente se han subrayado tres partes del párrafo introductorio de vuestro Ord. N° 285, para exponer lo siguiente:

- a. En nuestro Ord. N° 14/365, de 23 de diciembre de 2021, no se ha hecho mención en su contenido al artículo 4º de la LGUC, puesto que el primer objeto del mismo era informar a usted de un proceso en desarrollo, remitiendo la información del mismo; y, el segundo objeto, era que si dicha información era pertinente que estuviese disponible en el Portal señalado en el Artículo 28 undecies de la LGUC;
- b. No se ha consultado la pertinencia de subir al sitio web de la Municipalidad de Las Condes la información remitida a usted, puesto que ella se encuentra en dicho sitio desde el mes de noviembre de 2021, previo a la Primera Audiencia Pública de la exposición pública de la Modificación N° 11, en acuerdo a las disposiciones normativas vigentes; y,
- c. Se indica que nuestro ordinario señalaría que los antecedentes remitidos habrían sido elaborados en el marco del desarrollo de la imagen objetivo para la Modificación N° 11, lo cual no se indica, dado que en este caso no es aplicable la etapa de elaboración de imagen objetivo ni la elaboración de anteproyecto, por las razones que se expondrán.

4. Como es sabido, la Ley N° 21.078 (DO 15.02.2018) modificó la LGUC, incorporando varios artículos, entre ellos, el artículo 28 octies, que establece lo siguiente:

"[...]El proceso de elaboración de los planes reguladores intercomunales o metropolitanos, de los planes reguladores comunales y de los planes seccionales, así como el relativo a sus modificaciones, deberá ser transparente y participativo, debiendo requerirse la opinión de los vecinos afectados y de los principales actores del territorio planificado. Con tal objetivo se debe contemplar, como paso previo a la elaboración del anteproyecto del plan, la formulación de una imagen objetivo del desarrollo urbano del territorio a planificar, conforme al siguiente procedimiento:" (El subrayado es nuestro).

Tal disposición está en conocimiento de este Municipio y, por tanto, de ser pertinente ello se habría desarrollado en función del precepto citado.

Sin embargo, la División de Desarrollo Urbano (DDU) en el marco de las potestades otorgadas por el artículo 4º de la LGUC, emitió con fecha 14 de agosto de 2018, la Circular Ord. N° 0299, también conocida como DDU 410, mediante la cual *"Imparte instrucciones sobre el procedimiento aplicable a los Instrumentos de Planificación Territorial que hayan iniciado su elaboración antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.078, sobre Transparencia del Mercado del Suelo e Incrementos de Valor por Ampliaciones del Límite Urbano, en materia de planes reguladores o seccionales."*

Los párrafos tercero y cuarto del número 2 de la DDU 410, citada precedentemente señalan:

"En consonancia con lo anterior, esa División manifiesta que, lo dispuesto por la Ley N° 21.078 se podrá aplicar, exclusivamente, a los procedimientos de elaboración o modificación de los IPT formalmente iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones.

Se entenderán formalmente iniciados los procedimientos de elaboración o modificación de los IPT, cuando cuenten con resolución de inicio de la evaluación ambiental estratégica en conformidad al Decreto Supremo N° 32 (MMA) de 2015, o algún acto administrativo que acredite el inicio de la elaboración o modificación del instrumento, emitido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley." [El énfasis agregado es nuestro].

5. Por tanto, la respuesta contenida en vuestro Ord. N° 285, de 1 de febrero de 2022, se aparta de las instrucciones impartidas por la DDU, toda vez que como es de su conocimiento, la Modificación N° 11, cuenta con un acto administrativo que acredita su inicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.078, a saber, el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 6559, del 6 de septiembre de 2017, de la Municipalidad de Las Condes, el cual fue remitido a la Contraloría General de la República, a través del Ord. Alcaldicio N° 4/265 de 7 de septiembre de 2017, con el propósito de informar a dicho Organismo.

En consecuencia, a la Modificación N° 11 al PRC de Las Condes, en acuerdo a las instrucciones impartidas por la DDU, no le es aplicable el artículo 28 octies de la LGUC y aquellas disposiciones contenidas en otros artículos de la misma que contravengan el sentido anterior.

Lo anterior, ya que, como se dijo, la Modificación N° 11 al PRC de las Condes tiene acreditado su inicio formal mediante un acto administrativo emitido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.078.

Por otra parte, es conveniente recordar que la Contraloría General de la República, mediante Dictamen N° 25.681, de 27.09.2019, no advierte reproche a la citada Circular Ord. N° 0229, de fecha 14 de agosto de 2018, DDU 410.

6. Además, de acuerdo con el artículo 2.1.12. de la OGUC, este Municipio remitió mediante Ord. Alcaldicio N° 14/15, de 8 de enero de 2020, el proyecto de modificación al PRC de Las Condes, con el propósito de que esa Seremi Minvu conociera en profundidad de éste y pudiese asesorar en su desarrollo conclusivo.

En respuesta, esa Seremi Minvu emitió el Ord. N° 2150, de 17 de julio de 2020, señalando un conjunto de observaciones en distintas materias, siendo del caso indicar que ninguna de ellas estaba referida a la necesidad de elaborar una imagen objetivo del desarrollo urbano de la comuna.

7. En consecuencia, al Proyecto de Modificación N° 11 al PRC de Las Condes no le son aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 28 octies de la LGUC, por cuanto éste se inició con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.078. Siendo ello así, el procedimiento aplicable dice relación con las disposiciones del artículo 43 de la LGUC que regían con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.078, en el cual no se contempla la elaboración de la imagen objetivo ni la propuesta de anteproyecto de PRC.

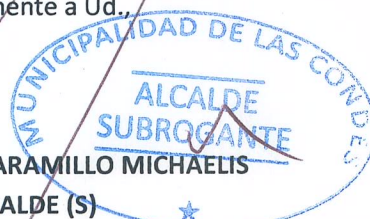
8. Por tanto, en mérito de lo expuesto anteriormente, solicitamos a esa Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, la aclaración del ORD. N° 285, de 1 de febrero de 2022, que *"Informa normativa de difusión de procesos de planificación urbana, dado el desarrollo de la Modificación N° 11 del Plan Regulador Comunal"*, en el sentido señalado en el cuerpo de este escrito.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

JUAN IGNACIO JARAMILLO MICHAELIS

ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES



Distribución : SEREMI Metropolitana MINVU (S).
Dirección Jurídica.
Asesoría Urbana.
Of. de Partes.